

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/25/777

הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – הפליה בשל מוצא עדתי), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 3 1. בחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000¹, בסעיף 3(א), אחרי "ארץ מוצא" יבוא "מוצא עדתי".

דברי הסבר

חרף האיסור על הפליה מחמת גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא וכיוצא בהם, הקבוע בחוק איסור הפליה במוצרים, שירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000 (להלן – החוק), ישנם עדיין מקרים בהם אנשים מופלים על סמך מוצאם העדתי, בעיקר בכניסה למקומות בידור כגון מועדונים.

כאמור, בחוק אמנם אסורה הפליה מחמת "ארץ מוצא", אך מלשון החוק עלול להשתמע כי האיסור הוא רק ביחס להפליה כלפי אנשים שעלו או היגרו ממדינות אחרות ולא ביחס להפליה כלפי אנשים שנולדו בישראל ומופלים מחמת השתייכותם לעדה מסוימת או מחמת היותם בעלי חזות המעידה על כך. יש לציין כי על פי דברי ההסבר להצעת החוק המקורית, נראה שכוונת המחוקק הייתה לאסור על הפליה ביחס לקבוצה הרחבה יותר: "בעת האחרונה נודע כי במקומות בילוי, למשל, נמנעה כניסה מאנשים בעלי חזות מזרחית".

מוצע לפיכך לתקן את החוק כך שיאסור במפורש גם על הפליה מחמת מוצא עדתי, ועל ידי כך להבהיר שגם הפליה על רקע זהות עדתית או אתנית היא פסולה ואסורה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/24/3738).

הצעת החוק זהה לפ/24/3738 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 58.